

0007619-51.2009.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 32/2009 - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Fernandópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wislley Henrique Macedo Almeida e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

Trata-se de pedido da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231 - Jales-SP - CEP 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0007619-51.2009.8.26.0297

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 32/2009 - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Fernandópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wislley Henrique Macedo Almeida e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

Trata-se de pedido da Defesa de Luís César Teixeira para que seja mantida a decisão que decretou a extinção da punibilidade (p. 1.974-1.976).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (p. 1.984).

Reanalizando os autos, verifica-se, pela manifestação de p. 1.863, que foi o Ministério Público que requereu a extinção da punibilidade de Priscila Ribeiro Rodrigues e de Luís César Teixeira, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Por sentença proferida em 25 de agosto de 2021 (p. 1.866), o Juízo da Execução acolheu o pedido do Ministério Público e extinguiu a punibilidade dos condenados pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Posteriormente, em 03 de dezembro de 2021, na decisão de p. 1.930, com apoio na certidão de p. 1.896, foi retificada a decisão de p. 1.866, afastando a extinção da punibilidade de Luís César Teixeira e determinando a intimação do condenado para que efetuasse o pagamento da multa.

Assiste razão, contudo, à Defesa.

Com efeito, o pronunciamento judicial que extingue a punibilidade faz coisa julgada material. Logo, a decisão judicial consequente (de p. 1.866) não poderia lhe retirar a eficácia, salvo se em benefício do condenado, o que não é o caso dos autos.

Ainda que referida decisão tenha se apoiado na certidão de p. 1.896, o condenado não pode ser responsabilizado por equívoco do Sistema de Justiça, do qual não teve qualquer participação, sendo surpreendido com a manutenção da execução penal.

Essa, inclusive, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (com grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. DECRETADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS NA ORIGEM EM DOIS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO CARTORÁRIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. REFORMATIO IN PEJUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA FAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a correção de erro material ou equívoco manifesto pode ser realizada de ofício pelo Juízo, desde que não acarrete prejuízo ao réu.

Precedentes.

2. Se o Juízo de 1º grau decreta a extinção punibilidade dos acusados em dois procedimentos ocasionalmente reunidos, configura reformatio in pejus o ato de tornar sem efeito a sentença extintiva (transitada em julgado há meses) em virtude da constatação de erro cartorário no momento do apensamento dos feitos. O réu não pode vir a ser responsabilizado por um erro exclusivamente do Poder Judiciário, do qual não teve qualquer parcela de culpa, sendo surpreendido com a reabertura de um processo extinto e transitado em julgado.

3. Nos termos da orientação dos Tribunais Superiores, a sentença extintiva de punibilidade também faz coisa julgada material, reputando-se indiferente se a decisão foi proferida por juízo incompetente, dada a máxima basilar de proibição da reformatio in pejus. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 122.049/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Desse modo, a sentença extintiva da punibilidade do condenado deve ser mantida. Ante o exposto, acolho o pedido da Defesa (p. 1.975) e mantenho o pronunciamento judicial (de p. 1.866) que julgou extinta a punibilidade de Luís César Teixeira, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ficando prejudicada a decisão de p. 1.930.

Cumpra-se as exigências estabelecidas pelas NSCGJ.

Intime-se.

Jales, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA